

Ley de Transporte Público y Movilidad Sostenible

Capítulo I: Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

1. La presente ley tiene por objeto la ordenación, el fomento y la coordinación del transporte público de viajeros en el territorio nacional, así como el impulso de un modelo de movilidad sostenible, accesible y seguro.
2. Asimismo, regula los derechos de las personas usuarias, las obligaciones de los operadores y el régimen de inspección, control y sanciones aplicables al sector.
3. Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las entidades locales en materia de transporte y movilidad.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de esta ley son aplicables a los servicios de transporte público regular y discrecional de viajeros, tanto urbanos como interurbanos, prestados en el territorio nacional.
2. Quedan sujetos a esta ley los operadores públicos y privados que presten servicios mediante concesión administrativa, autorización o cualquier otro título habilitante.
3. Los servicios de transporte escolar, sanitario y los puramente turísticos se regirán por su normativa específica, sin perjuicio de las disposiciones de esta ley que les resulten supletoriamente aplicables.

Artículo 3. Principios rectores.

1. La política de transporte público y movilidad se regirá por los principios de accesibilidad universal, sostenibilidad ambiental, eficiencia económica, cohesión territorial y participación ciudadana.
2. Las administraciones competentes promoverán la integración modal, la digitalización de los servicios y la mejora continua de la calidad percibida por las personas usuarias.
3. Se fomentará la equidad en el acceso al transporte público, prestando especial atención a colectivos en situación de vulnerabilidad y a las áreas rurales con menor cobertura.

Capítulo II: Planificación y Financiación

Artículo 4. Planes de movilidad urbana sostenible.

1. Las administraciones locales con población superior a 50.000 habitantes deberán aprobar y revisar, al menos cada cinco años, un plan de movilidad urbana sostenible que ordene los desplazamientos en su término municipal.
2. Los planes incluirán un diagnóstico de la situación actual, los objetivos cuantificables a alcanzar y un programa de medidas con su correspondiente estimación presupuestaria.
3. La aprobación del plan exigirá un proceso de información pública y participación ciudadana, así como informe favorable del órgano autonómico competente.

Artículo 5. Consorcios metropolitanos de transporte.

1. Se promoverá la creación de consorcios metropolitanos de transporte como entidades de gestión unificada en áreas con flujos significativos de movilidad entre municipios.
2. Los consorcios coordinarán la planificación, la financiación y la prestación conjunta de los servicios, garantizando la integración tarifaria y operativa entre los distintos modos.
3. Su gobernanza incluirá representantes de las administraciones consorciadas y mecanismos de participación de las personas usuarias y los operadores.

Artículo 6. Financiación del sistema.

1. El sistema de transporte público se financiará mediante aportaciones de las administraciones públicas competentes, las tarifas abonadas por las personas usuarias y otros ingresos derivados de la actividad.
2. Las administraciones competentes garantizarán una financiación estable y suficiente para la prestación de un servicio de calidad y para la cobertura de las obligaciones de servicio público.
3. Reglamentariamente se establecerán los criterios de reparto y los mecanismos de control de la ejecución presupuestaria de los recursos destinados al sistema.

Artículo 7. Fondo Estatal de Movilidad Sostenible.

1. Se crea el Fondo Estatal de Movilidad Sostenible con la finalidad de apoyar a los municipios y consorcios en la mejora del transporte público y en la transición hacia modelos de movilidad de bajas emisiones.
2. El Fondo se nutrirá con dotaciones presupuestarias anuales, transferencias de la Unión Europea y otros recursos que se determinen reglamentariamente.
3. La distribución del Fondo se realizará mediante convocatorias competitivas en las que se valorarán criterios de ambición ambiental, cohesión territorial e impacto en la calidad del servicio.

Artículo 8. Bonificaciones tarifarias.

1. Las administraciones competentes establecerán tarifas reducidas obligatorias en favor de personas estudiantes, familias numerosas, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad y otros colectivos en situación de vulnerabilidad económica.
2. Los descuentos no podrán ser inferiores al 30% del precio ordinario, salvo que se prevean tarifas más beneficiosas en la normativa autonómica o local.
3. Las administraciones podrán crear bonos tarifarios específicos vinculados al uso intensivo del transporte público, especialmente para los desplazamientos cotidianos al centro de estudios o de trabajo.

Artículo 9. Tarifas de integración.

1. Los consorcios metropolitanos y, en su caso, las administraciones competentes deberán establecer un título único integrado que permita combinar diferentes modos de transporte público dentro del área de su ámbito.
2. La estructura tarifaria garantizará que la combinación de modos no resulte económicamente penalizada respecto al uso de un solo modo de transporte.
3. La integración alcanzará, como mínimo, a los servicios urbanos, metropolitanos y de cercanías ferroviarias que operen en el ámbito del consorcio.

Artículo 10. Revisión de precios.

1. La revisión anual de las tarifas no podrá superar el incremento del Índice de Precios al Consumo más un punto porcentual, salvo causas excepcionales debidamente justificadas y autorizadas.
2. Las propuestas de revisión deberán acompañarse de un informe económico que analice su impacto sobre la demanda y sobre los colectivos beneficiarios de bonificaciones.
3. Las administraciones competentes publicarán las nuevas tarifas con una antelación mínima de un mes respecto a su entrada en vigor.

Capítulo III: Flotas e Infraestructuras

Artículo 11. Renovación de flotas.

1. Los operadores deberán retirar progresivamente del servicio los vehículos que superen los diez años de antigüedad, conforme al calendario que se establezca reglamentariamente.
2. La renovación priorizará la incorporación de vehículos de bajas o cero emisiones, con criterios de eficiencia energética y reducción de la contaminación acústica.
3. Las administraciones competentes podrán articular líneas de ayuda específicas para apoyar la renovación de flotas en pequeños operadores y zonas rurales.

Artículo 12. Electrificación de flotas urbanas.

1. Al menos el 50% de los nuevos autobuses urbanos adquiridos por los operadores en cada ejercicio deberán ser eléctricos, de hidrógeno o de otra tecnología de cero emisiones directas.
2. El porcentaje se incrementará progresivamente conforme al calendario reglamentario, con el objetivo de alcanzar el 100% de los nuevos vehículos antes de 2035.
3. Reglamentariamente se establecerán las excepciones aplicables a las zonas con limitaciones técnicas justificadas y los mecanismos de seguimiento del cumplimiento.

Artículo 13. Infraestructura de recarga en cocheras.

1. Las cocheras y centros operativos de los operadores deberán disponer de los puntos de recarga eléctrica o de repostaje de combustibles alternativos suficientes para atender las necesidades de su flota.
2. Las administraciones competentes podrán cofinanciar la adaptación de las instalaciones existentes mediante convocatorias específicas con cargo al Fondo Estatal de Movilidad Sostenible.
3. La planificación de las infraestructuras de recarga atenderá a la previsión de crecimiento de la flota electrificada en los próximos diez años.

Artículo 14. Estaciones intermodales.

1. Las capitales de provincia y los municipios con población superior a 75.000 habitantes deberán disponer de una estación intermodal accesible que articule los servicios de autobús con otros modos de transporte público.
2. Las estaciones contarán con espacios de espera climatizados, aseos públicos, sistemas de información en tiempo real y conexiones peatonales y ciclistas seguras con su entorno.
3. La construcción y modernización de estaciones intermodales se considerará prioritaria a efectos de la financiación con cargo al Fondo Estatal de Movilidad Sostenible.

Artículo 15. Accesibilidad universal.

1. Toda la flota de transporte público y las infraestructuras asociadas deberán garantizar la accesibilidad universal mediante rampas, plataformas de embarque a nivel, espacios reservados y sistemas de información sonora y visual.
2. Los operadores adaptarán sus vehículos y procedimientos para atender las necesidades específicas de las personas con movilidad reducida, las personas con discapacidad sensorial y las personas con discapacidad cognitiva.
3. El incumplimiento de las obligaciones de accesibilidad constituirá infracción grave conforme al régimen sancionador previsto en esta ley.

Artículo 16. Carriles bus.

1. Los municipios con población superior a 50.000 habitantes deberán reservar carriles exclusivos para el transporte público en sus principales corredores de movilidad, conforme a los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente.
2. La planificación de los carriles bus tendrá en cuenta la prioridad semafórica, la disuasión de invasión por otros vehículos y los mecanismos de control automatizado del cumplimiento.
3. Las inversiones en carriles bus se considerarán prioritarias dentro del programa de medidas de los planes de movilidad urbana sostenible.

Artículo 17. Sistemas de información en tiempo real.

1. Las paradas principales de transporte público deberán disponer de paneles informativos en tiempo real que indiquen los próximos servicios, sus tiempos previstos y las posibles incidencias del servicio.
2. La información también se ofrecerá a través de aplicaciones digitales accesibles, sin coste para las personas usuarias y con garantías de protección de datos personales.
3. Los operadores publicarán de forma abierta los datos de explotación necesarios para el desarrollo de servicios de información a la persona usuaria por terceros.

Artículo 18. Aparcamientos disuasorios.

1. Las administraciones competentes promoverán la construcción de aparcamientos disuasorios gratuitos en las afueras de las áreas urbanas, conectados con líneas de transporte público de alta frecuencia.
2. Los aparcamientos disuasorios contarán con plazas reservadas para vehículos eléctricos y para personas con movilidad reducida, así como con instalaciones para bicicletas.
3. La gratuidad de los aparcamientos podrá condicionarse a la utilización efectiva del transporte público mediante mecanismos de validación que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 19. Vías ciclistas.

1. La planificación del transporte público integrará conexiones seguras con la red de vías ciclistas, garantizando la continuidad de los itinerarios y la posibilidad de combinación de modos.
2. Las nuevas estaciones intermodales y los principales nodos de transporte público deberán disponer de aparcamientos seguros para bicicletas y, en su caso, puntos de alquiler.
3. Las administraciones competentes coordinarán sus actuaciones en materia de movilidad ciclista con las previstas en los planes de movilidad urbana sostenible.

Artículo 20. Mantenimiento preventivo.

1. Los operadores estarán obligados a realizar el mantenimiento preventivo de sus vehículos al menos con periodicidad semestral, conforme a los protocolos del fabricante y a las normas técnicas aplicables.
2. Los registros de mantenimiento estarán a disposición de la inspección de transporte y se conservarán durante un mínimo de cinco años.
3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de mantenimiento podrá dar lugar a la suspensión cautelar de la actividad, sin perjuicio del régimen sancionador aplicable.

Capítulo IV: Calidad y Derechos del Usuario

Artículo 21. Carta de derechos del usuario.

1. Las personas usuarias del transporte público tienen derecho a recibir un servicio puntual, seguro, limpio y accesible, con arreglo a los estándares de calidad fijados en los títulos concesionales o autorizaciones.
2. Los operadores publicarán y mantendrán visible en sus vehículos, estaciones y canales digitales la carta de derechos del usuario y los procedimientos para hacerlos efectivos.
3. La vulneración sistemática de los derechos reconocidos en este artículo podrá dar lugar a la revisión de las condiciones contractuales con el operador.

Artículo 22. Reclamaciones y hojas de quejas.

1. Los operadores deberán disponer de hojas de reclamaciones a disposición de las personas usuarias, tanto en formato físico en sus puntos de atención como a través de canales digitales.
2. Las reclamaciones presentadas se responderán de forma motivada en un plazo máximo de treinta días desde su recepción, sin perjuicio de los plazos más breves previstos en otras disposiciones.
3. Las administraciones competentes mantendrán un registro estadístico de reclamaciones que se publicará anualmente y servirá de base para la evaluación de la calidad del servicio.

Artículo 23. Indemnizaciones por retrasos.

1. Los retrasos superiores a sesenta minutos en trayectos interurbanos darán derecho a una indemnización equivalente, como mínimo, al 50% del precio del billete cuando la causa sea imputable al operador.
2. En caso de cancelación del servicio, las personas usuarias tendrán derecho a la devolución íntegra del importe del billete y al transporte alternativo gratuito hasta el destino.
3. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos para hacer efectivas las indemnizaciones y los supuestos de fuerza mayor que eximen al operador de su pago.

Artículo 24. Seguridad ciudadana en el transporte.

1. Los operadores instalarán cámaras de seguridad en estaciones, intercambiadores y vehículos, conforme a la normativa de protección de datos personales y videovigilancia.
2. Las administraciones competentes coordinarán con las fuerzas y cuerpos de seguridad la prevención y la respuesta ante incidentes de seguridad en el transporte público.

3. Los protocolos de actuación incluirán medidas específicas de prevención del acoso, especialmente del acoso por razón de sexo, y mecanismos accesibles de denuncia.

Artículo 25. Acceso con mascotas.

1. Se permitirá el acceso al transporte público con mascotas que viajen en transportines homologados o, en el caso de perros guía y de asistencia, sin restricción.
2. Los operadores podrán habilitar horarios o vagones específicos para el transporte de animales de mayor tamaño en condiciones que garanticen la seguridad y la convivencia.
3. La persona acompañante será responsable del comportamiento del animal y de los daños que este pudiera causar durante el viaje.

Artículo 26. Transporte de bicicletas.

1. Los servicios de tren y de autobús interurbano habilitarán espacios específicos para el transporte de bicicletas, con la capacidad mínima que se determine reglamentariamente.
2. El transporte de bicicletas se prestará sin coste adicional para la persona usuaria en los servicios de cercanías ferroviarias y en los autobuses urbanos en horarios de baja ocupación.
3. Los operadores publicarán las condiciones específicas aplicables al transporte de bicicletas en cada línea, incluyendo horarios y eventuales restricciones por demanda.

Artículo 27. Higiene y limpieza.

1. Los operadores establecerán protocolos estrictos de limpieza y desinfección diaria de la flota y de las estaciones, con especial atención a los puntos de mayor contacto.
2. Los protocolos contemplarán medidas reforzadas en situaciones de emergencia sanitaria declarada por la autoridad competente.
3. La inspección de transporte podrá realizar comprobaciones periódicas del cumplimiento de los estándares de higiene en colaboración con la autoridad sanitaria.

Artículo 28. Atención al cliente.

1. Los operadores deberán mantener un servicio de atención telefónica gratuita, así como puntos de información presencial en las principales estaciones y canales digitales accesibles.
2. La atención se prestará en condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial y, en las áreas con cooficialidad lingüística, en las dos lenguas oficiales.
3. Los tiempos medios de espera y los indicadores de resolución de incidencias se publicarán trimestralmente como parte del seguimiento de la calidad del servicio.

Artículo 29. Auditorías de calidad.

1. Los títulos concesionales y las autorizaciones incluirán la realización de encuestas anuales de satisfacción de las personas usuarias, cuyos resultados serán vinculantes para la evaluación del servicio.
2. Las encuestas serán realizadas por entidades independientes designadas por la administración competente, con metodología homologada y muestra estadísticamente representativa.
3. Los resultados se publicarán en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del trabajo de campo y se incorporarán al expediente de seguimiento de la concesión.

Artículo 30. Sanciones a operadores por incumplimiento.

1. El incumplimiento reiterado de los horarios establecidos será considerado como falta grave del operador, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las personas usuarias.
2. La graduación de la sanción atenderá al porcentaje de servicios afectados, a la duración del incumplimiento y a la afectación sobre los itinerarios prioritarios.
3. La reincidencia en faltas graves podrá dar lugar a la revisión de las condiciones contractuales o, en su caso, a la revocación del título habilitante.

Capítulo V: Régimen Sancionador

Artículo 31. Inspección de transporte.

1. La inspección de transporte velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, en su normativa de desarrollo y en los títulos concesionales o autorizaciones.
2. El personal inspector tendrá carácter de agente de la autoridad y podrá acceder a las instalaciones, vehículos y documentación de los operadores en el ejercicio de sus funciones.
3. Las administraciones competentes dispondrán de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar una inspección eficaz y proporcionada.

Artículo 32. Faltas leves.

1. Se consideran faltas leves los retrasos menores no justificados, las deficiencias puntuales en la información a las personas usuarias y los incumplimientos formales de las obligaciones documentales.
2. Asimismo tendrá la consideración de falta leve el incumplimiento aislado de los protocolos de limpieza ordinaria, siempre que no afecte a la seguridad o salud de las personas usuarias.
3. Las faltas leves prescribirán al año desde la fecha de su comisión.

Artículo 33. Faltas graves.

1. Tendrán la consideración de faltas graves la operación de vehículos sin las condiciones de accesibilidad legalmente exigibles, los incumplimientos reiterados de horarios y la prestación de servicios con vehículos sin el mantenimiento preventivo en regla.
2. Asimismo se calificarán como graves las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas usuarias, siempre que no constituyan falta muy grave.
3. Las faltas graves prescribirán a los dos años desde la fecha de su comisión.

Artículo 34. Faltas muy graves.

1. Constituyen faltas muy graves la prestación de servicios sin el oportuno título concesional, autorización o seguro obligatorio, así como las conductas que generen daños graves a las personas usuarias o a terceros.
2. Tendrá igualmente la consideración de muy grave la manipulación dolosa de los registros de mantenimiento o de los datos relativos a la prestación del servicio.
3. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años desde la fecha de su comisión.

Artículo 35. Cuantía de las sanciones.

1. Las multas por faltas leves oscilarán entre 100 y 1.000 euros; las correspondientes a faltas graves, entre 1.001 y 10.000 euros; y las correspondientes a faltas muy graves, entre 10.001 y 50.000 euros.
2. La graduación de la sanción atenderá a la gravedad del hecho, al perjuicio causado, al beneficio obtenido y a la reincidencia.
3. Las cuantías podrán actualizarse anualmente conforme al Índice de Precios al Consumo mediante orden ministerial.

Artículo 36. Fraude por parte de las personas usuarias.

1. Viajar sin título de transporte válido conllevará un recargo de 50 euros que deberá abonarse en el momento de su requerimiento por el personal de inspección.
2. La negativa a abonar el recargo, así como el uso fraudulento reiterado del transporte público, podrá dar lugar a la imposición de sanciones conforme al régimen general previsto en esta ley.
3. Las administraciones competentes desarrollarán campañas de información para concienciar sobre las consecuencias del fraude y promover el uso responsable del transporte público.

Artículo 37. Reincidencia.

1. La acumulación de tres faltas graves o de una falta muy grave en el plazo de doce meses podrá motivar la revocación del título concesional o de la autorización del operador.
2. Reglamentariamente se determinarán los criterios de cómputo de la reincidencia y los procedimientos aplicables a la revocación.
3. La revocación se acordará previa audiencia del operador y mediante resolución motivada de la administración competente.

Artículo 38. Destino de las multas.

1. La recaudación obtenida por las multas impuestas en aplicación de esta ley se destinará íntegramente a la mejora del sistema de transporte público y a la financiación del Fondo Estatal de Movilidad Sostenible.
2. La administración correspondiente publicará anualmente un informe sobre el importe recaudado y los proyectos financiados con cargo a estos recursos.
3. La afectación finalista de la recaudación no impedirá la aplicación de los criterios generales de gestión presupuestaria.

Artículo 39. Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones tipificadas en esta ley prescriben al año, a los dos años o a los tres años, según se trate de faltas leves, graves o muy graves, respectivamente.
2. El plazo de prescripción se interrumpe con la incoación del procedimiento sancionador y se reanuda si este permanece paralizado por causa no imputable al presunto responsable.
3. Las sanciones impuestas prescribirán a los plazos previstos en la legislación general sobre procedimiento administrativo.

Artículo 40. Medidas cautelares.

1. La inspección de transporte podrá inmovilizar vehículos cuando exista riesgo grave e inminente para la seguridad de las personas usuarias o cuando se preste el servicio sin el oportuno título

habilitante.

2. La adopción de medidas cautelares deberá ratificarse por la autoridad competente en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

3. La inmovilización podrá levantarse cuando se acredite la subsanación de las circunstancias que motivaron su adopción.